

1501234-86.2020.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/02/2022

... cinco reais) trocados, proveniente do tráfico de drogas.

Indagado, KEVIN admitiu a prática do tráfico de drogas, afirmando que assumiu a "boca" às 21 horas e iria até as 4 horas, recebendo por dia R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Notificado a apresentar defesa prévia (pág. 124), ofertada nas págs. 162/163.

Recebida a denúncia em 12/11/2020 (págs. 201/204), o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

3ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1501234-86.2020.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501234-86.2020.8.26.0536

Controle nº

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KEVIN CORTES CAVALCANTI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

KEVIN CORTES CAVALCANTI, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e no artigo 16, parágrafo 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, c.c. artigo 61, inciso II, alínea j, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, porque no dia 15 de abril de 2020, por volta das 22h30min, na Rua Montese com a Rua Polidoro de Oliveira Bittencourt, Esplanada dos Barreiros, nesta cidade de São Vicente, trazia consigo, transportava e guardava, para fornecimento e entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 31 (trinta e um) porções de Cannabis sativa L (maconha), pesando 42g (quarenta e dois gramas), 300 (trezentas) pedras de crack, pesando 49g (quarenta e nove gramas), e 104 (cento e quatro) porções de cocaína, pesando 157g (cento e cinquenta e sete gramas), conforme auto

de exibição e apreensão de págs. 6/9, auto de constatação preliminar de pág. 10 e fotografias de págs. 23/36.

E, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, possuía portava e mantinha sob guarda, sem autorização legal, arma de fogo de uso permitido, consistente na pistola, marca TAURUS, calibre 380, com numeração suprimida, municiada com 4 (quatro) cartuchos íntegros, conforme auto de exibição e apreensão de págs. 6/9 e fotografias de págs. 23/36.

Segundo se apurou, policiais militares em patrulhamento pelo local avistaram o denunciado, o qual, ao notar a viatura, dispensou uma sacola plástica, contendo 31 (trinta e um) porções de maconha, 300 (trezentas) pedras de crack, e 104 (cento e quatro) porções de cocaína.

Em revista pessoal, foram encontradas em poder do denunciado a pistola, marca TAURUS, calibre 380, com numeração suprimida, municiada com 4 (quatro) cartuchos íntegros que ele possuía, portava e mantinha sob guarda, sem autorização legal, além da quantia de R\$ 105,00 (cento e cinco reais) trocados, proveniente do tráfico de drogas.

Indagado, KEVIN admitiu a prática do tráfico de drogas, afirmando que assumiu a "boca" às 21 horas e iria até as 4 horas, recebendo por dia R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Notificado a apresentar defesa prévia (pág. 124), ofertada nas págs. 162/163. Recebida a denúncia em 12/11/2020 (págs. 201/204), o réu foi citado (pág. 223).

No curso da instrução foi ouvida uma testemunha, sendo revogada a prisão provisória do réu, com a imposição das cautelares de proibição de mudança de endereço sem prévia comunicação ao Juízo bem como comparecimento aos atos do processo (pág. 234), alvará cumprido em 03/02/2021 (págs. 239/241).

Em audiência em continuação foi ouvida outra testemunha (pág. 263). Ausente o réu, não localizado (págs. 256, 262). As partes apresentaram memoriais, sendo que o Ministério Público pugnou pela procedência (págs. 273/283), ao passo que a Defensoria Pública requereu a absolvição ou aplicação da pena mínima (págs. 288/299).

A denúncia, acompanhada do respectivo inquérito policial, foi recebida (fls 27). O réu foi citado e ofereceu resposta, com rol de testemunhas (fls. 28/40).

Houve produção de prova oral (fls. 53 e 164). As partes apresentaram memoriais. O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia, postulando a defesa pela absolvição.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é improcedente.

O policial militar Fabio Soares dos Santos não se recordou dos fatos em juízo.

O colega de farda, Rafael Rocha da Graça, relatou que em patrulhamento pelo bairro conhecido ponto de tráfico de drogas e ao virarem a rua havia três indivíduos na esquina. Dois correram e Kevin ficou no local. Ele estava com uma sacola na mão e ao perceber a polícia soltou a sacola e deu alguns passos para o lado. O comandante da equipe deu voz de parada e o declarante fez a revista pessoal, achando uma pistola 380, com quatro munições e, na sacola, porções de cocaína, maconha e crack. Tinha R\$ 105,00 na sacola. Em entrevista, o réu disse que estava precisando de

dinheiro e fazia a segurança e a venda na biqueira. Não conhecia o réu.

O réu não compareceu para ser interrogado, porém na fase de inquérito, na presença de seu advogado, alegou ter ido na biqueira comprar maconha, tendo dado a cédula de cem reais e recebido uma porção de maconha e a quantia de R\$ 90,00. Neste momento virou uma viatura do Tático e os policiais o abordaram perguntando se era ele quem estava traficando, respondendo que não. Negou a posse da arma e das drogas.

As versões são conflitantes e o policial militar responsável pela revista na sacola não se recordou do ocorrido. Assim, sem embargo do entendimento tm contrário, a prova sobre a dinâmica dos fatos restou prejudicada, mormente porque nenhum ato de comércio foi presenciado pelos policiais e os dois supostos traficantes correram e não foram detidos na ocasião. O réu não correu e há verossimilhança em sua alegação de usuário.

Como tudo ficou no campo do possível e do provável, sem sua comprovação cabal, o destino da ação será aquele reclamado pela Defesa.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO KEVIN CORTES CAVALCANTI, qualificado nos autos, da prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e no artigo 16, parágrafo 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, c.c. artigo 61, inciso II, alínea j, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Recurso em liberdade.
PIC

São Vicente, 22 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA